

**被执行人名下唯一住房在另案中
被司法处置后预留的租金，属于豁免执行的财产**
——王某执行异议案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市第三中级人民法院(2023)京03执复364号执行裁定书

2. 案由：执行异议

3. 当事人

申请执行人(异议人):王某

被申请执行人:叶某某

【基本案情】

北京某贷款有限公司与杨某某、叶某某等公证债权文书一案，案号为(2021)京0113执恢36号。执行过程中，北京市顺义区人民法院(以下简称顺义法院)依法拍卖叶某某名下位于北京市顺义区的一套房产。2022年8月4日，顺义法院给叶某某及其同住家属发放八年租金共计297600元，该笔款项于2022年8月5日汇入叶某某名下银行账户。

王某与叶某某、杨某某土地经营权出租合同纠纷一案诉讼审理过程中，王某向顺义法院申请财产保全，顺义法院于2022年10月20日作出(2022)京0113民初7622号民事裁定：“冻结被申请人叶某某、杨某某在银行账户中的存款526万元或查封其等值财产。”2022年10月24日，北京市顺义区人民法院冻结叶某某名下案涉账户，实际冻结金额299597.5元。

2023年1月17日，北京市顺义区人民法院作出(2022)京0113民初7622号民事判决：“一、被告叶某某退还原告王某94.41万元，于本判决生效之日起七日内执行；二、被告叶某某赔偿原告王某70万元，于本判决生效之日起七日内执行；三、驳回原告王某的其他诉讼请求。”王某、叶某某不服一审判决，提起上诉。北京市第三中级人民法院于2023年6月7日作出(2023)京03民终5158号民事判决：“驳回上诉，维持原判。”叶某某未履行生效法律文书确定的义务，王某申请强制执行，顺义法院依法立案执行，案号为(2023)京0113执5650号。2023年7月20日，顺义法院划拨叶某某名下案涉账户存款301929.08元。在存款被扣划后，被执行人叶某某联系到顺义法院，表示法院扣划的案款中有(2021)京0113执恢36号案件为叶某某预留的租房费用297600元，及5笔精神病人看护补贴费用3000元，并提交了相关证据。顺义法院在调阅相关卷宗并审核证据后，于2023年8月3日，承办人告知王某决定将划拨款项中的300600元发还叶某某及发还的原因。

另查明，叶某某与蔡某系母女关系，蔡某为精神残疾人。北京市顺义区某街道办事处分5笔向案涉账户汇款，每笔600元，共计3000元，汇款摘要载明看护补贴。

2023年8月14日，王某向顺义法院提出执行异议，请求继续执行上述款项，将300600元款项发还给王某。

【案件焦点】

被执行人名下唯一住房在另案司法处置后预留的租金，是否属于豁免执行的财产。

【法院裁判要旨】

北京市顺义区人民法院经审理认为：《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第四条规定：“对被执行人及其所扶养家属生活所必需的居住房屋，人民法院可以查封，但不得拍卖、变卖或者抵债。”第五条规定：“对于超过被执行人及其所扶养家属生活所必需的房屋和生活用

品，人民法院根据申请执行人的申请，在保障被执行人及其所扶养家属最低生活标准所必需的居住房屋和普通生活必需品后，可予以执行。”《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十条第一款第三项规定，申请执行人按照当地廉租住房保障面积标准为被执行人及所扶养家属提供居住房屋，或者同意参照当地房屋租赁市场平均租金标准从该房屋的变价款中扣除五至八年租金的，法院可以执行被执行人及所扶养家属维持生活必需的居住房屋。本案中，法院拍卖叶某某维持生活必需的居住房屋后从房屋变价款中为叶某某及其所扶养家属保留的八年租金297600元、某街道办事处发放给叶某某作为监护人照顾患精神病女儿的看护补贴费用3000元，共计300600元，系保障叶某某及其所扶养家属所必需的居住和生活费用，执行实施部门予以发还叶某某，并无不当。关于王某的异议请求，于法无据，故应驳回王某的异议请求。

北京市顺义区人民法院裁定如下：

驳回异议人王某的异议请求。

王某不服，提出复议。

北京市第三中级人民法院依照《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十三条第一款第一项之规定，裁定如下：

驳回复议申请人王某的复议请求，维持北京市顺义区人民法院(2023)京0113执异804号执行裁定。

【法官后语】

豁免执行是在民事执行中，基于对公共利益保护，以及对债务人及其所扶养家属的基本人权保障而免于执行的一种制度。此制度是出于各方利益作出的价值选择，与执行中利益冲突协调机制的构建存在理论与制度设计上的契合。关于社会保险基金、证券登记结算机构设立的证券集中交付账户、专用清偿账户及资金等属于专款专用，法律法规亦有明确的执行禁止的规定。

豁免执行财产本质上是被执行人的生存权益与申请执行人的胜诉权益发生冲突时，进行价值选择的问题。

一方面应对被执行人生存权益进行保护。法院的强制执行不可避免地关系到被执行人的生存权等基本权利，强制执行不应该以牺牲基本人权为代价，也要防止普通的债权债务问题转化为社会问题。“生存权大于债权”，债权的实现应以保护债务人的生存权为底线，如果被执行人除了基本生存费用外无其他财产可供执行，应当充分考虑被执行人及其家属的生存问题，应当维持其基本的生存水平。民事诉讼法第二百五十四条第一款的但书部分和《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》关于生活必需费用的规定，以及《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十条，都对被执行人及家属的基本生存权利的保护进行了规定。本案中法院已对上述两种价值冲突进行了选择，法院保留了另案为被执行人叶某某保留的相关款项以及街道办事处发放给叶某某作为监护人照顾精神病女儿的看护补贴费用，符合法律司法解释的特殊规定，也符合对基本生存的期待。

另一方面也应保护申请执行人的胜诉权益。在充分保障被执行人基本生存权的同时，应最大限度地让债权得以实现。执行法院应穷尽执行措施，依法对被执行人的财产采取查封、扣押、冻结、拍卖等措施，充分保护申请执行人的合法权益。本案中，执行复议的裁定书中也特别指出，法律虽然对当事人的基本生存权利予以保护，但生效法律文书确定的义务并不因此得到免除，因此在基本生存权利得以保障的情况下，叶某某仍应依法履行生效法律文书确定的义务。

编写人：北京市顺义区人民法院 孟祥磊 方鸿博 刘霞

